

1501213-45.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Daniel de Jesus Araújo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Daniel de Jesus Araújo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 7 de maio de 2022, por volta das 8:50h, na Estrada Água Chata, 318, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501213-45.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501213-45.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Daniel de Jesus Araújo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Daniel de Jesus Araújo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 7 de maio de 2022, por volta das 8:50h, na Estrada Água Chata, 318, Viela dos Canários- Água Chata, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 204 porções individuais com peso líquido de 70,46g, cocaína sob a forma de crack, dividida em 13 porções individuais com peso líquido de 3,71g, e maconha, dividida em 32 porções individuais com peso líquido de 99,38g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado trazia consigo as drogas apreendidas em uma bolsa com a finalidade de praticar a traficância. Policiais militares, em patrulhamento pela comunidade, avistaram o acusado com um grupo de mais quatro indivíduos, que, ao notarem a presença policial, se evadiram correndo. O denunciado adentrou em um barraco, dispensou a bolsa no chão e, em seguida, foi detido. Em busca pessoal, o acusado trazia a quantia de R\$900,00; na bolsa dispensada, foram localizadas porções de cocaína, crack e maconha, além de R\$83,50. No local, Bruno Henrique Felipe Bernardini foi encontrado dormindo e com ele não havia nada de ilícito. O acusado foi notificado (fl. 108), apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Determinado o arquivamento com relação a Fabiano (fl. 98). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às

alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 4/5), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 79/81).

Bruno relatou apenas na fase administrativa (fl. 13), que estava em sua residência dormindo quando acordou com os policiais afirmando que o acusado estava com os entorpecentes apreendidos. Disse não possuir nenhuma informação sobre os fatos. Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 6/7) e em Juízo que, em patrulhamento pelo interior da comunidade, avistaram um grupo de cinco indivíduos que, ao notarem a presença policial, começaram a correr. Informaram que o acusado trazia consigo uma pequena bolsa nas mãos e, durante a fuga, adentrou em um barraco. Afirmaram ter entrado no local, onde o réu dispensou a bolsa que trazia nas mãos, ocorrendo a abordagem. Disseram que, em busca pessoal, dentro dos bolsos do denunciado, encontraram a quantia de R\$900,00, sendo que na bolsa jogada no chão estavam as porções de crack, cocaína e maconha, além de R\$83,50.

Extrajudicialmente (fl. 14), o acusado negou os fatos imputados. Disse que a droga não lhe pertencia e que estava dormindo no barraco com seu colega Bruno quando os policiais chegaram ao local. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que o acusado se confundiu ao admitir envolvimento. Igualmente, nada leva a crer que as testemunhas mentiram com o propósito de prejudicar gratuitamente quem não conheciam.

O denunciado foi visto com a sacola contendo drogas. Em seu poder, ademais, havia considerável quantia. Tudo isso corrobora a ideia de que o crime imputado foi efetivamente praticado. O agente não se disse usuário, e mesmo que fosse não teria condições de consumir tudo o que foi apreendido.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (certidão fl. 38) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (204 porções).

Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

No caso, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Daniel de Jesus Araújo à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão

definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, fica autorizada a incineração das drogas e o dinheiro apreendido (fl. 104), será repassado para ao FUNAD. A bolsa deverá ser encaminhada para destruição. P.R.I.C.Guarulhos, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA